

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**HỢP ĐỒNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN**

SỐ:...../2026/HĐTV-QLDA-AEC

**GÓI THẦU
“TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT”**

**DỰ ÁN
“THIẾT BỊ DÒ TÌM HỘP ĐEN DƯỚI NƯỚC”**

GIỮA

**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BAY-
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM**

VÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG**

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

MỤC LỤC

Căn cứ áp dụng.....	3
Điều 1. Đối tượng hợp đồng.....	5
Điều 2. Thành phần Hợp đồng	6
Điều 3. Trách nhiệm của Bên A	6
Điều 4. Trách nhiệm của Bên B.....	6
Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán.....	7
Điều 6. Loại hợp đồng	8
Điều 7. Thời gian thực hiện Hợp đồng	8
Điều 8. Quyết toán và thanh lý hợp đồng.....	8
Điều 9. Hiệu lực hợp đồng	9
Điều kiện chung của Hợp đồng.....	10
Điều kiện cụ thể của Hợp đồng.....	19
Phụ lục A. Điều khoản tham chiếu.....	26
Phụ lục B. Danh sách nhân sự của nhà thầu.....	30
Phụ lục C. Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu.....	31

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
- Văn bản hợp nhất số 74/VBHN-VPQH ngày 25/3/2026 của Quốc hội về Luật Đấu thầu;
- Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
- Căn cứ Quyết định số 6314/QĐ-QLB ngày 07/12/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Ủy quyền một số quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong quá trình quản lý thực hiện các Dự án;
- Căn cứ Quyết định số 13417/QĐ-QLB ngày 26/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc điều chỉnh, bổ sung ủy quyền một số quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư cho Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong quá trình quản lý thực hiện các Dự án
- Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-QLDA ngày 03/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc Phê duyệt nhiệm vụ, dự

toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vản lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”;

- Căn cứ phê duyệt của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay tại Tờ trình số/TTr-TDA157 ngày 20/04/2026 v/v Chấp thuận nhà thầu dự kiến chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Tur vản lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”;
- Căn cứ Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ngày 05/5/2026;
- Căn cứ Quyết định số/QĐ-QLDA ngày/5/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Tur vản lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”.

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư

Tên chủ đầu tư: **TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 6/200, Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84243.8271513/ +84243.8271514 /+84243.8271833

Fax: +84243.8272597

E-mail: vatm@vatm.vn

Mã số thuế: 0100108624

Đơn vị được ủy quyền (sau đây gọi là Bên A)

Tên Đơn vị được ủy quyền: **BQL DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BAY - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH**

Địa chỉ: Số 5, ngõ 200 đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội

Tài khoản: 1238989889 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

- Chi nhánh Quang Trung

Mã số thuế: 0100108624-010

Đại diện là ông: Nguyễn Phú Huy

Chức vụ: Giám đốc

(Quyết định ủy quyền số 13417/QĐ-QLB ngày 26/12/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam)

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG**

Địa chỉ: Sân bay Gia Lâm, Phường Bồ Đề, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8271984

Fax: 024.3.827.2791

E-mail: contact@aec.vn

Tài khoản: 39896868302 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, chi nhánh Thăng Long - Hà Nội

Mã số thuế: 0100108286

Đại diện là ông:

Chức vụ:

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn với các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết tại Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu” kèm theo.

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng;
2. Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm báo cáo của nhà thầu;
3. ĐKCT của hợp đồng;
4. ĐKC của hợp đồng;
5. Biên bản thương thảo hợp đồng;
6. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
7. Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT.

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

1. Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

2. Chủ đầu tư chỉ định cán bộ phụ trách của Chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng này.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều 1 của hợp đồng này;
2. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự được liệt kê tại Phụ lục B “Nhân sự của nhà thầu” để thực hiện dịch vụ;
3. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục C “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu”;
4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

5. Nhà thầu phải có trách nhiệm cùng chủ đầu tư giải trình các nội dung trong hợp đồng và hồ sơ quyết toán đối với các cơ quan thẩm tra và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nếu được yêu cầu.

6. Nhà thầu phải hoàn trả Chủ đầu tư toàn bộ giá trị xuất toán khi các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xuất toán được xác định do lỗi của Nhà thầu hoặc do Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu không đúng quy định của Nhà nước (kể cả khi hợp đồng đã được thanh lý).

7. Trường hợp Bên B tự ý hủy hóa đơn đã cung cấp cho Bên A mà không được sự chấp thuận của Bên A thì Bên B phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan thuế theo quy định và phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại gây ra cho Bên A theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền kể cả khi hợp đồng đã thanh lý.

8. Bên B có trách nhiệm giao nộp hồ sơ quyết toán hợp đồng không được quá 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo hợp đồng, bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có).

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá hợp đồng: 164.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn./.).

(Chi tiết tại Phụ lục giá đính kèm hợp đồng)

Giá trị Hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng đối với các khối lượng, dịch vụ thuộc phạm vi Hợp đồng đã ký, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo hợp đồng, đến bản quyền, lợi nhuận của Bên B và tất cả các loại phí, lệ phí, thuế liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật.

Thuế GTGT là 8%, mức thuế GTGT sẽ được xác định cụ thể tại từng thời điểm thực hiện hợp đồng theo hướng dẫn của Pháp luật hiện hành.

2. Thời hạn thanh toán:

Theo quy định tại Mục 10 **ĐKCT**.

3. Phương thức thanh toán:

Theo quy định tại Mục 10.2 **ĐKCT**.

Điều 6. Loại hợp đồng

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày (không bao gồm ngày nghỉ, lễ, tết và thời gian chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 21 ĐKC.) được tính bắt đầu từ ngày Bên A có văn bản yêu cầu Bên B triển khai thực hiện công việc. Trường hợp Bên A không có văn bản yêu cầu, thời gian sẽ được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 8. Quyết toán và thanh lý hợp đồng

1. Quyết toán hợp đồng

a) Việc quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

b) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tư vấn theo hợp đồng, khi nhận được Biên bản nghiệm thu và xác nhận của Chủ đầu tư là Nhà thầu tư vấn đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng, Nhà thầu tư vấn sẽ trình cho Chủ đầu tư 08 bộ tài liệu quyết toán hợp đồng, hồ sơ quyết toán bao gồm:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tư vấn.
- Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có).
- Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Chủ đầu tư phải thanh toán cho Nhà thầu tư vấn.

c) Nếu Chủ đầu tư không đồng ý hoặc cho rằng Nhà thầu tư vấn chưa cung cấp đủ cơ sở để xác nhận một phần nào đó của tài liệu quyết toán hợp đồng, Nhà thầu tư vấn sẽ cung cấp thêm thông tin khi Chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý và sẽ thay đổi theo sự thống nhất của hai bên. Nhà thầu tư vấn sẽ chuẩn bị và trình cho Chủ đầu tư quyết toán hợp đồng như hai bên đã thống nhất.

d) Sau khi hợp đồng được quyết toán theo quy định, Chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ giá trị còn lại của hợp đồng cho nhà thầu.

2. Việc thanh lý hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc bị chấm dứt theo Mục 19, 20 ĐKC của hợp đồng.

Điều 9. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập trên sự chấp thuận của tất cả các bên.

Hợp đồng được lập thành 06 bộ, chủ đầu tư giữ 04 bộ, nhà thầu giữ 02 bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA BÊN A**

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA BÊN B**

VATM

Phòng tin tài về - 12/6/2026-11:05 PM - Phòng nghiệp vụ - Da-phongnv

ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

1. Định nghĩa	Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1.1. “chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại ĐKCT; 1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo; 1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại ĐKCT; 1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện công việc tư vấn; 1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng; 1.6. “Giá hợp đồng” là giá trị ghi trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày; 1.8. “Dịch vụ tư vấn” là toàn bộ công việc do Nhà thầu thực hiện theo hợp đồng được miêu tả trong Điều khoản tham chiếu; 1.9. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất toàn bộ công việc theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng; 1.10. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại ĐKCT; 1.11. “Ngày hợp đồng có hiệu lực” là ngày được quy định tại ĐKCT; 1.12. “Chi phí khác” là tất cả chi phí ngoài lương của tư vấn có liên quan đến DVTV; 1.13 “Thời gian thực hiện hợp đồng” được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.
2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên	2.1. Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.2 ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau. 2.2. Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây: a) Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; c) Biên bản thương thảo hợp đồng, hoàn thiện hợp đồng; d) ĐKC của hợp đồng; b) ĐKCT của hợp đồng;

	đ) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; i) Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT.
3. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng	3.1. Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam. 3.2. Ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.
4. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng	4.1. Các tài liệu, thông tin là sản phẩm của nhà thầu trong khuôn khổ Hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư, trừ khi có quy định khác tại ĐKCT. Nhà thầu có thể giữ lại bản sao của các tài liệu và thông tin này nhưng không được sử dụng vào mục đích khác nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của chủ đầu tư. 4.2. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó. 4.3. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. 4.4. Nghĩa vụ của chủ đầu tư và nhà thầu quy định tại Mục 4.2 và Mục 4.3 ĐKC không áp dụng đối với các thông tin sau đây: a) Thông tin mà chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền; b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của chủ đầu tư hoặc nhà thầu; c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp; d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin.

	4.5. Các quy định tại Mục 4 ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn. 4.6. Các quy định tại Mục 4 ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì.
5. Bản quyền	5.1. Trừ trường hợp ĐKCT có quy định khác, tất cả báo cáo, số liệu và thông tin có liên quan như bản đồ, sơ đồ, kế hoạch, cơ sở dữ liệu, các tài liệu khác do Nhà thầu tổng hợp hoặc thực hiện cho chủ đầu tư trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được bảo mật và thuộc quyền sở hữu duy nhất của chủ đầu tư. Ngay khi chấm dứt hay hết hạn Hợp đồng, Nhà thầu có nghĩa vụ nộp tất cả các tài liệu nêu trên cho chủ đầu tư kèm theo bản kê chi tiết về các tài liệu. Nhà thầu có thể lưu giữ bản sao của các tài liệu, dữ liệu, phần mềm này nhưng không được sử dụng cho các mục đích không liên quan đến Hợp đồng khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của chủ đầu tư. 5.2. Trường hợp phải có thỏa thuận cho phép sử dụng giữa Nhà thầu và bên thứ ba để lập, xây dựng các bản vẽ, thông số kỹ thuật, thiết kế, cơ sở dữ liệu, các tài liệu và phần mềm khác, nhà thầu phải được chủ đầu tư chấp thuận trước bằng văn bản đối với các thỏa thuận này. chủ đầu tư có quyền yêu cầu bù đắp các chi phí liên quan đến việc xây dựng các bản vẽ, thông số kỹ thuật, thiết kế, cơ sở dữ liệu, các tài liệu và phần mềm nêu trên. 5.3. Nhà thầu phải cam kết rằng dịch vụ tư vấn mà nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. 5.4. Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba (nếu có) về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới dịch vụ tư vấn mà nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư.
6. Bảo hiểm	6.1. Nhà thầu phải mua và duy trì đồng thời yêu cầu các nhà thầu phụ (nếu có) mua và duy trì bảo hiểm rủi ro và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật. 6.2. Nhà thầu phải bảo đảm mua các loại bảo hiểm đó trước khi thực hiện công việc tư vấn.
7. Loại hợp đồng	Loại hợp đồng: được quy định tại ĐKCT .
8. Giá hợp đồng	Giá hợp đồng quy định tại ĐKCT là toàn bộ chi phí để hoàn thành toàn bộ nội dung công việc của gói thầu trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư.

9. Thuế, phí	Nhà thầu, nhà thầu phụ có trách nhiệm thanh toán các nghĩa vụ thuế, phí (nếu có) phát sinh từ Hợp đồng.
10. Tạm ứng và thanh toán	Việc tạm ứng và thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT .
11. Bảo hành sản phẩm của dịch vụ	Việc bảo hành sản phẩm của dịch vụ thực hiện theo quy định tại ĐKCT .
12. Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại ĐKCT .
13. Sửa đổi hợp đồng	13.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp cần phải thay đổi các điều khoản trong hợp đồng thì trong thời hạn nêu tại ĐKCT kể từ khi nhận được đề nghị sửa đổi hợp đồng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu, bên nhận được đề nghị có trách nhiệm xem xét và đưa ra các yêu cầu cụ thể cho việc sửa đổi này làm cơ sở để hai bên thương thảo và ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng. 13.2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên được điều chỉnh các mốc thời gian hoàn thành các nội dung quy định cụ thể trong hợp đồng trong các trường hợp sau đây: a) Trường hợp bất khả kháng hoặc phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng và không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng; b) Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, phạm vi cung cấp, thiết kế, giải pháp thi công chủ đạo, biện pháp cung cấp do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ hợp đồng; c) Một hoặc các bên đề xuất sáng kiến, cải tiến thực hiện hợp đồng mà cần thay đổi tiến độ nhằm mục đích mang lại lợi ích cao hơn cho chủ đầu tư; d) Tạm dừng hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư ảnh hưởng đến tiến độ hợp đồng mà không do lỗi của nhà thầu; đ) Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của chủ đầu tư, nhà thầu; e) Các trường hợp khác theo quy định của ĐKCT Khi điều chỉnh các mốc thời gian hoàn thành mà không vượt thời gian thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất điều chỉnh, trường hợp vượt thì chủ đầu tư và nhà thầu chỉ được

	thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh khi được người có thẩm quyền cho phép. 13.3. Trường hợp phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và điều khoản tham chiếu có sự thay đổi ảnh hưởng tới giá hợp đồng, hai bên thỏa thuận, thống nhất về thay đổi nội dung công việc, giá hợp đồng để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng.
14. Nhân sự	14.1. Nhà thầu phải huy động tất cả chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác. Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân sự theo quy định tại Mục 27 CDNT thì nhà thầu phải báo cáo và được sự chấp thuận của chủ đầu tư. Nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với nhân sự đã đề xuất trước đó. 14.2. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế nhân sự trong trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn mất năng lực hành vi dân sự hoặc không hoàn thành tốt công việc của mình hoặc không đúng với nhân sự đã đề xuất. Khi nhận được văn bản yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư, trong thời gian quy định tại ĐKCT, nhà thầu phải thực hiện thay thế chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư chấp nhận. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do nhà thầu chịu. Mức thù lao cho nhân sự thay thế không vượt mức thù lao cho người bị thay thế.
15. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu	15.1. Quyền của nhà thầu: a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện dịch vụ tư vấn; b) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài nội dung Hợp đồng; c) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với những sản phẩm tư vấn có quyền tác giả); d) Được quyền yêu cầu chủ đầu tư thanh toán đúng hạn theo quy định tại Mục 10 Chương này. 15.2. Nghĩa vụ của nhà thầu: a) Chịu trách nhiệm đối với chất lượng các sản phẩm tư vấn của mình; b) Nộp cho chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu với số lượng và thời gian quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả thông tin liên quan đến công việc tư vấn có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện; c) Có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp các sản phẩm tư vấn theo quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu có trách

	nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do chủ đầu tư tổ chức (nếu có); d) Thực hiện công việc đúng pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng và đảm bảo rằng Nhà thầu phụ (nếu có), nhân lực của Nhà thầu và Nhà thầu phụ sẽ luôn tuân thủ pháp luật. Phải cam kết khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư (kể cả ngày nghỉ) cho tới ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn; đ) Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định ... với số lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư; e) Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc tư vấn theo Hợp đồng; g) Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng và pháp luật có quy định.
17. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại	Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại ĐKCT.
18. Tạm dừng hợp đồng	18.1. Chủ đầu tư có thể tạm dừng toàn bộ hoặc một phần công việc của Nhà thầu bằng cách thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc tạm dừng nếu nhà thầu không thực hiện một nghĩa vụ cụ thể nào của mình theo Hợp đồng với điều kiện thông báo đó phải (i) nêu rõ nội dung của việc không thực hiện được; và (ii) yêu cầu Nhà thầu có biện pháp khắc phục trong thời gian không quá ba mươi (30) ngày sau khi Nhà thầu nhận được thông báo tạm dừng đồng thời nhà thầu phải bồi thường thiệt hại (nếu có) cho chủ đầu tư do tạm ngừng công việc. 18.2. Tạm ngừng công việc bởi Nhà thầu a) Nếu chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, không thanh toán theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng này quá 28 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán, sau khi thông báo cho chủ đầu tư, Nhà thầu có thể sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc). b) Sau khi chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, Nhà thầu phải tiếp tục tiến hành công việc bình thường ngay khi có thể được. c) Nếu các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, Nhà thầu

	phải thông báo cho chủ đầu tư để xem xét. Sau khi nhận được thông báo, chủ đầu tư xem xét và có ý kiến về các vấn đề đã nêu. d) Trước khi tạm ngừng thực hiện công việc trong hợp đồng thì Nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư biết bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do tạm ngừng công việc thực hiện.
19. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu	19.1. Chủ đầu tư có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho nhà thầu khi nhà thầu không thực hiện nội dung công việc như quy định tại ĐKCT. 19.2. Chủ đầu tư có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho nhà thầu khi phát hiện nhà thầu lâm vào tình trạng phá sản mà không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của chủ đầu tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật. 19.3. Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo Mục 19.1 ĐKC, chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.
20. Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư	Nhà thầu có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư không thực hiện nội dung công việc như quy định tại ĐKCT.
21. Trường hợp bất khả kháng	21.1. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi sự việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cần trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế. 21.2. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công,

	hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 21.3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng. 21.4. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra. 21.5. Trong thời gian không thực hiện được Dịch vụ do sự kiện bất khả kháng, theo yêu cầu của chủ đầu tư, Nhà thầu có nghĩa vụ: (a) Ngừng huy động chuyên gia, trong trường hợp này, Nhà thầu sẽ được hoàn trả những chi phí phát sinh mà họ phải chi trả một cách hợp lý và cần thiết. Trường hợp được chủ đầu tư yêu cầu phục hồi lại Dịch vụ thì nhà thầu còn được hoàn trả chi phí này; hoặc (b) Tiếp tục thực hiện Dịch vụ trong chừng mực có thể; trong trường hợp này, Nhà thầu sẽ tiếp tục được thanh toán theo điều khoản của Hợp đồng và được hoàn trả những chi phí phát sinh thêm một cách hợp lý và cần thiết. Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Mục 22. 21.6. Chấm dứt hợp đồng và thanh toán hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng (nếu có) a) Nếu việc thực hiện các công việc của hợp đồng bị dừng do bất khả kháng đã được thông báo theo quy định của hợp đồng trong khoảng thời gian mà tổng số ngày bị dừng lớn hơn số ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có quyền gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên kia. b) Đối với trường hợp chấm dứt này, chủ đầu tư sẽ phải thanh toán cho Nhà thầu:
--	---

	- Các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được hoàn thành theo giá đã được nêu trong hợp đồng. - Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho gói thầu (nếu có) đã được chuyển tới cho Nhà thầu. Thiết bị và vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của chủ đầu tư khi đã được chủ đầu tư thanh toán và Nhà thầu sẽ để cho chủ đầu tư sử dụng.
22. Giải quyết tranh chấp	22.1. Nhà thầu và chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hoà giải. 22.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hoà giải trong thời gian quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định trong ĐKCT.
23. Thông báo	23.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ được ghi trong ĐKCT. 23.2. Thông báo của một bên sẽ có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

ĐKC 1.1	Chủ đầu tư: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay
ĐKC 1.3	Nhà thầu: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không (AEC)
ĐKC 1.10	Địa điểm dự án: Trung tâm Hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn miền Bắc và miền Nam.
ĐKC 1.11	Ngày hợp đồng có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
ĐKC 2.2 (i)	Các tài liệu khác: Nhiệm vụ lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” đã được phê duyệt.
ĐKC 4.1	Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng: không áp dụng
ĐKC 5.1	Các trường hợp khác: không áp dụng
ĐKC 7	Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói
ĐKC 8	a) Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp. Giá hợp đồng là cố định đối với phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và điều khoản tham chiếu. b) Nội dung của giá hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật bao gồm: - Chi phí chuyên gia (tiền lương và các chi phí liên quan), chi phí vật tư vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng. - Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau các cuộc họp, báo cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt. - Chi phí đi thực địa. - Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. - Chi phí giám sát tác giả đối với tư vấn thiết kế xây dựng công trình. - Chi phí khác có liên quan. c) Giá hợp đồng tư vấn xây dựng không bao gồm:

	- Chi phí cho các cuộc họp của Chủ đầu tư. - Chi phí thẩm tra, phê duyệt sản phẩm của hợp đồng tư vấn. - Chi phí chưa tính trong giá hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận, đảm bảo phù hợp quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
ĐKC 10	10.1. Tạm ứng Phương thức tạm ứng: Chuyển khoản. - Tạm ứng 20% giá trị hợp đồng tương đương số tiền 32.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng./.) trong vòng 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ tạm ứng của Nhà thầu bao gồm: + Giấy đề nghị tạm ứng của Nhà thầu (bản gốc). + Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của Nhà thầu. - Tiền tạm ứng sẽ được Chủ đầu tư thu hồi ngay trong lần thanh toán đầu tiên. 10.2. Thanh toán Phương thức thanh toán: chuyển khoản. - Đồng tiền thanh toán: VND. - Số lần thanh toán: 02 + Lần 1: Thanh toán cho Nhà thầu đến 90% giá trị hợp đồng (bao gồm cả giá trị tạm ứng) trong vòng 14 ngày làm việc kể từ khi sản phẩm tư vấn của Nhà thầu là hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền của Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư 08 bộ Hồ sơ quyết toán theo quy định và hóa đơn GTGT bằng 100% giá trị quyết toán được đại diện Chủ đầu tư và đại diện Nhà thầu ký xác nhận. + Lần 2: Thanh toán giá trị còn lại cho Nhà thầu sau khi Hồ sơ quyết toán được cấp có thẩm quyền của Chủ đầu tư phê duyệt. Hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng theo quy định. - Thời hạn thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu trong vòng 14 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Nhà thầu. - Hồ sơ đề nghị thanh, quyết toán: + Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ nội dung công việc thuộc phạm vi hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng (nếu có). + Bảng tính giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) + Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (gọi là quyết toán A-B). Trong đó nêu rõ giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng (giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị

	quyết toán); giá trị đã tạm ứng; giá trị còn lại bên A phải thanh toán cho bên B. + Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán trong đó cần thể hiện các nội dung giá trị hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có); giá trị hoàn thành đề nghị quyết toán; giá trị thanh toán theo quy định hợp đồng; giá trị đề nghị thanh toán kỳ này (kỳ thanh toán) sau khi giảm trừ tiền tạm ứng có xác nhận của đại diện bên A và đại diện bên B. + Công văn đề nghị thanh toán theo quy định hợp đồng. + Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.
ĐKC 11	Bảo hành sản phẩm của dịch vụ: áp dụng - Trường hợp phát hiện lỗi, khiếm khuyết của sản phẩm dịch vụ, chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các lỗi, khiếm khuyết đó. - Sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư về việc sản phẩm dịch vụ có lỗi, khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa, khắc phục trong thời hạn 07 ngày và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, khắc phục. - Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa, khắc phục trong thời hạn quy định tại hợp đồng, việc phạt, bồi thường hợp đồng thực hiện theo quy định tại Mục 17.
ĐKC 12	Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày (không bao gồm ngày nghỉ, lễ, tết và thời gian chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 21 ĐKC.) được tính bắt đầu từ ngày Bên A có văn bản yêu cầu Bên B triển khai thực hiện công việc. Trường hợp Bên A không có văn bản yêu cầu, thời gian sẽ được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
ĐKC 13.1	Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu sửa đổi hợp đồng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 07 ngày
ĐKC 13.2 (e)	Các trường hợp khác: - Điều chỉnh khối lượng: Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu thay đổi phạm vi công việc (tăng, giảm) trong Hợp đồng thì đối với khối lượng công việc này các bên thỏa thuận điều chỉnh tương ứng. - Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng: a) Trường hợp thời hạn hoàn thành công việc tư vấn chậm so với tiến độ công việc của Hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải có giải pháp khắc phục để bảo đảm tiến độ hợp đồng. Nếu tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài so với tiến độ hợp đồng đã

	ký thì nhà thầu phải kiến nghị chủ đầu tư gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Trường hợp phát sinh chi phí thì nhà thầu phải khắc phục bằng chi phí của mình. Nếu gây thiệt hại cho chủ đầu tư thì nhà thầu phải bồi thường. b) Trường hợp thời hạn hoàn thành hợp đồng tư vấn chậm so với tiến độ của Hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư thì chủ đầu tư phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Trường hợp gây thiệt hại cho nhà thầu thì phải bồi thường. - Điều chỉnh giá hợp đồng: a) Trong trường hợp phát sinh khối lượng công việc ngoài phạm vi Hợp đồng. b) Do nguyên nhân bất khả kháng quy định tại Mục 21 ĐKC [Trường hợp bất khả kháng] ảnh hưởng tới giá Hợp đồng. c) Chi phí phát sinh được xác định trên cơ sở khối lượng công việc phát sinh và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá được xác định trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận của Hợp đồng này. Các bên ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở cho việc thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định. - Điều chỉnh các nội dung khác của Hợp đồng này thì các bên thống nhất điều chỉnh trên cơ sở các thỏa thuận trong Hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.
ĐKC 14.2	Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của Chủ đầu tư.
ĐKC 17	1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng a) Nhà thầu bị phạt theo mức: 0,1% của giá trị phần hợp đồng bị vi phạm cho mỗi ngày chậm hoàn thành công việc theo hợp đồng. Tổng số tiền phạt không vượt quá 12% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của Nhà thầu. b) Trường hợp chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu theo quy định tại Mục 10 ĐKC thì phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Thời gian được tính kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến ngày chủ đầu tư thanh toán đầy đủ cho nhà thầu. 2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng

	Nếu Nhà thầu vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho Chủ đầu tư và bên thứ ba liên quan thì Nhà thầu phải bồi thường tất cả giá trị thiệt hại cho Chủ đầu tư và bên thứ ba có liên quan.
ĐKC 19.1	Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: a) Nhà thầu không sửa chữa được sai sót hoặc Nhà thầu không thể khắc phục được vi phạm của mình trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư. b) Nhà thầu không có lý do chính đáng mà không tiếp tục thực hiện công việc theo [Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng], hoặc 15 ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng. c) Chuyển nhượng hợp đồng mà không có sự chấp thuận của Chủ đầu tư. d) Nhà thầu bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được ủy quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các Luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này. đ) Nhà thầu tư vấn từ chối không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua trọng tài phân xử tại Mục 22.2 ĐKCT e) Nhà thầu cố ý trình Chủ đầu tư các tài liệu không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích của Chủ đầu tư. g) Trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 21 ĐKC. Sau khi chấm dứt hợp đồng, Chủ đầu tư có thể thuê các nhà thầu tư vấn khác thực hiện tiếp công việc tư vấn. Chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn này có thể sử dụng bất cứ tài liệu nào đã có của Nhà thầu.
ĐKC 20	Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư: Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản trước cho Chủ đầu tư tối thiểu là 30 ngày trong các trường hợp sau đây: a) Công việc bị ngừng do lỗi của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian 60 ngày. b) Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu theo hợp đồng và không thuộc đối tượng tranh chấp theo Mục 22 ĐKC sau thời gian 28 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

	c) Chủ đầu tư không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua phân xử tại Mục 22.2 ĐKCT. d) Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà Nhà thầu tư vấn không thể thực hiện một phần quan trọng công việc trong thời gian 15 ngày. đ) Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự điều hành của người được ủy thác hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xảy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó.
ĐKC 22.2	Giải quyết tranh chấp: - Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương lượng, hoà giải để giải quyết. Thời gian để tiến hành thương lượng, hòa giải: 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Trường hợp thương lượng, hoà giải không có kết quả thì các bên được quyền gửi vấn đề ra giải quyết tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Quyết định của Tòa án Nhân dân là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên. Án phí do bên thua kiện chịu. - Trong thời gian giải quyết tranh chấp, Nhà thầu vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ, không vì lý do tranh chấp mà trì trệ công việc đối với hợp đồng hay tạm ngưng thực hiện hợp đồng. - Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.
ĐKC 23.1	Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo quy định: - Địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: + Nơi nhận: Văn thư Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay + Tầng 9, nhà B, số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, TP. Hà Nội - Địa chỉ liên lạc của Nhà thầu: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hàng không Điện thoại: 0243.8271984 Fax: 0243.8272791 E-mail: contact@aec.vn

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu

Phụ lục B: Nhân sự của nhà thầu

Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu.

VATM

Thông tin tải về - 12/6/2026-11:05 PM - Phòng nghiệp vụ - Da-phongnv

Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu

I. Giới thiệu:

1. Khái quát về dự án và gói thầu.

1.1. Khái quát về dự án:

- Tên dự án: Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
- Địa điểm dự án: Trung tâm hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn miền Bắc, miền Nam.
- Tổng mức đầu tư: 19.046.769.000 VNĐ (theo Quyết định số 2149/QĐ-QLB ngày 18/3/2026).
- Nguồn vốn: Vốn của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
- Thời gian thực hiện dự án: Quý II/2026-Quý III/2027.

1.2. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu “Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật”.
- Tóm tắt nội dung chính của gói thầu: Thực hiện công việc tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
- Giá gói thầu: 164.644.382 đồng (Đã bao gồm 8% thuế GTGT)
- Nguồn vốn: Vốn của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam
- Loại Hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày

2. Mục tiêu đầu tư:

Dự án đầu tư nhằm đạt được các mục tiêu chính sau đây:

- Trang bị cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng không của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam một hệ thống thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) hiện đại, chuyên dụng, có khả năng thực hiện công tác tìm kiếm, định vị chính xác hộp đen (CVR/FDR) và các bộ phận quan trọng của tàu bay lâm nạn dưới nước thông qua việc dò tìm tín hiệu âm thanh phát ra từ thiết bị định vị dưới nước (ULB).
- Nâng cao năng lực khảo sát, ghi hình, lập bản đồ hiện trường tai nạn dưới nước với độ phân giải cao, cung cấp dữ liệu trực quan và chính xác cho Ban chỉ huy hiện trường và cơ quan điều tra tai nạn.
- Tăng cường khả năng hỗ trợ các hoạt động trục vớt, thu hồi các vật thể có kích thước nhỏ và vừa, bao gồm hộp đen, bằng tay gắp robot tích hợp, giảm thiểu rủi ro và chi phí so với việc sử dụng thợ lặn ở độ sâu lớn.
- Hiện đại hóa năng lực tổng thể, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của công tác TKCN hàng không, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và thông lệ khuyến

ng nghị của ICAO, đặc biệt là các quy định trong Phụ ước 12, Phụ ước 13 và tài liệu IAMSAR.

- Sử dụng thiết bị làm công cụ huấn luyện, diễn tập trực quan và hiệu quả cho các kịch bản TKCN và tìm kiếm hộp đen tàu bay trên biển, đảm bảo lực lượng TKCN luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất cho các tình huống phức tạp.

II. Phạm vi công việc:

1. Nội dung, phạm vi công việc:

Hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật cho dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng phải được lập theo quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Bản vẽ thiết kế thi công và dự toán.
2. Thuyết minh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật, trong đó trình bày:
 - Sự cần thiết đầu tư, mục tiêu và quy mô đầu tư.
 - Địa điểm đầu tư.
 - Giải pháp thiết kế, công nghệ.
 - Phương án tổ chức thực hiện, tiến độ và thời gian thực hiện.
 - Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, hiệu quả đầu tư và bố trí kinh phí thực hiện.
 - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Hồ sơ phải đảm bảo đúng nội dung, hình thức và trình tự lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

1.2. Yêu cầu về sản phẩm tư vấn:

a. Yêu cầu chung:

- Sản phẩm báo cáo KTKT được lập cho từng công trình/hạng mục công trình bao gồm:
 - + Bản vẽ thiết kế thi công;
 - + Thuyết minh thiết kế;
 - + Chỉ dẫn kỹ thuật, các bản phụ lục tính toán;
 - + Báo cáo kinh tế kỹ thuật;
 - + Dự toán xây dựng.

VI. Sản phẩm của gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

1. Hồ sơ bản cứng gồm:

STT	NỘI DUNG TÀI LIỆU	SỐ LƯỢNG
1	Báo cáo kinh tế kỹ thuật	08 bộ khổ A4
2	Thiết kế bản vẽ thi công	08 bộ khổ A2
3	Chỉ dẫn kỹ thuật, các bản phụ lục tính toán	08 bộ khổ A4
4	Thuyết minh thiết kế thi công	08 bộ khổ A4
5	Dự toán công trình	08 bộ khổ A4

2. Hồ sơ bản mềm: 01 USB có chứa các nội dung sau:

- Hồ sơ Bản vẽ Thiết kế thi công đã scan (định dạng đuôi.pdf) và bản vẽ autocad (định dạng đuôi.dwg).
- Các bản Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Thuyết minh thiết kế thi công; Chỉ dẫn kỹ thuật, các bản phụ lục tính toán; Yêu cầu biện pháp thi công bảo đảm an ninh, an toàn hàng không là bản Microsoft Word và Dự toán là bản Microsoft Excel.

Phụ lục B: Nhân sự của nhà thầu

STT	Họ và tên chuyên gia	Chức danh
1.	Nguyễn Văn Trình	Chủ nhiệm lập Báo cáo KTKT
2.	Nguyễn Anh Thắng	Chuyên gia tư vấn phân thiết kế điện tử viễn thông
3.	Vũ Thanh Tùng	Chuyên gia tư vấn phân thiết kế công nghệ thông tin
4.	Phan Thị Thủy	Chủ trì lập dự toán
5.	Đỗ Ngọc Ánh	Chuyên gia lập dự toán

Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu

STT	Loại báo cáo	Thời hạn nộp báo cáo	Nội dung báo cáo
1	Báo cáo trước khi thực hiện gói thầu	Sau 03 ngày kể từ khi ký hợp đồng.	- Kế hoạch thực hiện gói thầu.
2	Báo cáo đột xuất	Khi có các sự kiện đột xuất hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư (Trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự kiện đột xuất hoặc được Chủ đầu tư yêu cầu)	- Trường hợp xảy ra sự kiện đột xuất: Báo cáo đột xuất phải nêu rõ nguyên nhân và có đề xuất giải pháp để Chủ đầu tư căn cứ quyết định; - Trường hợp theo yêu cầu của Chủ đầu tư: Nội dung báo cáo phải đáp ứng các điều kiện cụ thể trong yêu cầu của Chủ đầu tư. Ngoài các báo cáo bắt buộc theo yêu cầu trên nhà thầu có thể đề xuất thêm các sáng kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa về nội dung, thời gian và tiến độ nộp báo cáo để dự án triển khai đạt hiệu quả.